كحارس ولو حمّاميّا واجير لصانع وسمسار ان ظهر خيره على الاظهر ونوتيّ غرقت سفينته بفعل سائغ لا ان خالف مرعًى شرط او انزى بلا إذن او غرّ بفعل فبقيمته يوم التلف او صانع في مصنوعه لا غيره ولو محتاجا له عمل وان ببيته او بلا أجر ان نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه او دعا لأخذه لا ان تقوم بيّنة فتسقط الأجرة والا ان تحضره لربّه بشرطه وصُدّق ان ادّعى خوف موت فنحر او سرقة منحوره او قلْع ضرس او صبغا فنوزع فيه وفُسخت بتلف ما يُستوفى منه لا به الا صبيّ تعلّم ورضيع وفرس نزو وروض وسنّ لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمرِ السلطان بإغلاق الحوانيت وحملِ ظئر او مرضٍ لا تقدر معه على رضاع ومرضِ عبد وهربه لكالعدوّ الا ان يرجع في بقيّته بخلاف مرض دابّته بسفر ثم تصحّ وخُيّر ان تبيّن انّه سارق وبرشدِ صغير عقدَ عليه او على سلعه وليّ الا لظنّ عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحقّ وقف آجَر ومات قبل تقضّيها على الأصحّ لا بإقرار المالك او خلف ربّ دابّة في غير معيّن وحجّ وان فات مقصده او فسق مستأجر وآجر الحاكمُ ان لم يكفّ او بعتق عبد وحكمُه على الرقّ واجرتُه لسيّده ان اراد انّه حرّ بعدها ،

فصل وكراء الدابّة كذلك وجاز على ان عليك علفها او طعامَ ربّها او عليه طعامك او ليركبها في حوائجه او ليطحن بها شهرا او ليحمل على دوابّه مأية ولم يُسمّ ما لكلّ وعلى حمل آدميّ لم يره ولم يلزمه الفادحُ بخلاف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثةَ لا جُمعةً وكُره المتوسّط وكراء دابّة شهرا ان لم ينقد والرضا بغير